Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Aginta
2. Tempat lahir : Namorambe
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg Parang Empat Ke Kuala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Erik Aginta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK AGINTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman*** sebagimana diatur dan diancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIK AGINTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu (metamfetamine) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) .
Terlampir dalam berkas perkara Umar Muchtar

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

--- Bahwa ia terdakwa ***Erik Aginta*** pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan di Medan, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*** **,** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai :----------

--- Bahwa pada waktu tempat seperti telah disebutkan diatas, yang mana pada saat itu saksi Irwan silitonga yang merupakan polisi Babinkamtibmas sedang menjalankan tugas yaitu patroli sambang kelingkungan, dimana pada saat itu saksi Irwan silitonga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ternyata sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga untuk hal itu saksi Irwan silitonga, terlebih dahulu mendatangi dan mengamankan salah satunya yaitu terdakwa Erik Aginta, dan dari genggaman tangan kanan terdakwa Erik Aginta ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkotika setelah di introgasi oleh saksi Irwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Silitonga ternyata barang bukti narkotika tersebut dibeli dari saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal ini saksi Irwan Silitonga juga mengamankan saksi Umar Muchtar dan dari saksi Umar Muchtar ditemukan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian untuk hal ini saksi Irwan Silitonga menghubungi saksi Arjuna karo karo, saksi Amrizal, dan saksi Marah halim yang merupakan polisi di Polsek Medan Baru, dan beberapa saat kemudian para saksi Polisi sampai ditempat yang disebutkanya itu jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikampung kubur, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 34/Ex.Pol.2024 dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya para saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa Erik Aginta Dan saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

--- Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari saksi Umar Muchtar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

--- Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :595/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.s dan R.Fani Miranda, ST. bahwa barang bukti A.1 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi krist putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa **Erik Aginta** Dan saksi **Umar Muchtar B.1** 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika /psikotropika milik Terdakwa **Erik Aginta** C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika /psikotropika milik saksi **Umar Muchtar** dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KESIMPULAN

--- Bahwa barang bukti milik terdakwa **Erik Aginta** Dan saksi **Umar Muchtar** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Bahwa terdakwa **Erik Aginta** tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----------**

Atau

Kedua;

--- Bahwa ia terdakwa ***Erik Aginta*** pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan di Medan ***"tanpa hak atau melawan hokum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri",***perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----------

--- Bahwa pada waktu tempat seperti telah disebutkan diatas, yang mana pada saat itu saksi Irwan silitonga yang merupakan polisi Babinkamtibmas sedang menjalankan tugas yaitu patroli sambang kelingkungan, dimana pada saat itu saksi Irwan silitonga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ternyata sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga untuk hal itu saksi Irwan silitonga, terlebih dahulu mendatangi dan mengamankan salah satunya yaitu terdakwa Erik Aginta, dan dari genggaman tangan kanan terdakwa Erik Aginta ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkotika setelah di introgasi oleh saksi Irwan Silitonga ternyata barang bukti narkotika tersebut dibeli dari saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal ini saksi Irwan Silitonga juga mengamankan saksi Umar Muchtar dan dari saksi Umar Muchtar ditemukan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian untuk hal ini saksi Irwan Silitonga menghubungi saksi Arjuna karo karo, saksi Amrizal, dan saksi Marah halim yang merupakan polisi di Polsek Medan Baru, dan beberapa saat kemudian para saksi Polisi sampai ditempat yang disebutkanya itu jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikampung kubur, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 34/Ex.Pol.2024 dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya para saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa Erik Aginta Dan saksi Umar Muchtar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

--- Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli dari saksi Umar Muchtar seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang mana Shabu shabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pergunakan sendiri.

--- Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :595/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.s dan R.Fani Miranda, ST. bahwa barang bukti A.1 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi krist putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa **Erik Aginta** Dan saksi **Umar Muchtar B.1** 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika /psikotropika milik Terdakwa **Erik Aginta** C.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika /psikotropika milik saksi **Umar Muchtar** dengan kesimpulan bahwa barang bukti mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KESIMPULAN

--- Bahwa barang bukti milik terdakwa **Erik Aginta** Dan saksi **Umar Muchtar** adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Bahwa terdakwa **Erik Aginta** tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPertama **:**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Silitonga**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan

- Bahwa yang mana pada saat itu saksi Irwan silitonga yang merupakan polisi Babinkamtibmas sedang menjalankan tugas yaitu patroli sambang kelingkungan, dimana pada saat itu saksi Irwan silitonga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ternyata sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga untuk hal itu saksi Irwan silitonga, terlebih dahulu mendatangi dan mengamankan salah satunya yaitu terdakwa Erik Aginta,;
- Bahwa dari genggaman tangan kanan terdakwa Erik Aginta ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkotika ;
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi Irwan Silitonga ternyata barang bukti narkotika tersebut dibeli dari saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal ini saksi Irwan Silitonga juga mengamankan saksi Umar Muchtar dan dari saksi Umar Muchtar ditemukan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian untuk hal ini saksi Irwan Silitonga menghubungi saksi Arjuna karo karo, saksi Amrizal, dan saksi Marah halim yang merupakan polisi di Polsek Medan Baru, dan beberapa saat kemudian para saksi Polisi sampai ditempat yang disebutkanya itu jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikampung kubur, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 34/Ex.Pol.2024 dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya para saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa Erik Aginta Dan saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

2. Saksi Amrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mana pada saat itu saksi Irwan silitonga yang merupakan polisi Babinkamtibmas sedang menjalankan tugas yaitu patroli sambang kelingkungan, dimana pada saat itu saksi Irwan silitonga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ternyata sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga untuk hal itu saksi Irwan silitonga, terlebih dahulu mendatangi dan mengamankan salah satunya yaitu terdakwa Erik Aginta,;
- Bahwa dari genggaman tangan kanan terdakwa Erik Aginta ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkotika ;
- Bahwa setelah di introgasi oleh saksi Irwan Silitonga ternyata barang bukti narkotika tersebut dibeli dari saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal ini saksi Irwan Silitonga juga mengamankan saksi Umar Muchtar dan dari saksi Umar Muchtar ditemukan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian untuk hal ini saksi Irwan Silitonga menghubungi saksi Arjuna karo karo, saksi Amrizal, dan saksi Marah halim yang merupakan polisi di Polsek Medan Baru, dan beberapa saat kemudian para saksi Polisi sampai ditempat yang disebutkanya itu jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikampung kubur, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 34/Ex.Pol.2024 dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya para saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa Erik Aginta Dan saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersbut dari seorang laki-laki bernama Umar Muchtar.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Umar Muchtar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu (metamfetamine) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
2. Uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 25 januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di Tahun2024 bertempat di pinggir jalan di jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan
2. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersbut dari seorang laki-laki bernama Umar Muchtar.
4. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Umar Muchtar.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama Erik Aginta, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Penguasaan, Pemilikan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "unsur tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika. Dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Terdakwa secara keseluruhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa yang mana pada saat itu saksi Irwan silitonga yang merupakan polisi Babinkamtibmas sedang menjalankan tugas yaitu patroli sambang kelingkungan, dimana pada saat itu saksi Irwan silitonga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ternyata sedang melakukan transaksi narkotika, sehingga untuk hal itu saksi Irwan silitonga, terlebih dahulu mendatangi dan mengamankan salah satunya yaitu terdakwa Erik Aginta,

Menimbang bahwa dari genggaman tangan kanan terdakwa Erik Aginta ditemukan 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkotika setelah di introgasi oleh saksi Irwan Silitonga ternyata barang bukti narkotika tersebut dibeli dari saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal ini saksi Irwan Silitonga juga mengamankan saksi Umar Muchtar dan dari saksi Umar Muchtar ditemukan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian untuk hal ini saksi Irwan Silitonga menghubungi saksi Arjuna karo karo, saksi Amrizal, dan saksi Marah halim yang merupakan polisi di Polsek Medan Baru, dan beberapa saat kemudian para saksi Polisi sampai ditempat yang disebutkanya itu jalan Kejaksaan kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikampung kubur, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 34/Ex.Pol.2024 dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,

Menimbang bahwa selanjutnya para saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa Erik Aginta Dan saksi Umar Muchtar sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna diproses lebih lanjut;

Menmbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijiin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa termasuk dalam kategori tertangkap tangan sedang menguasai atau memiliki sabu-sabu sebagaimana menurut Pasdal 112 Undang-undang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Tertangkap Tangan sedang menguasai atau memiliki padanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai Peredaran, Penyaluran dan Penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki, menyimpan maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bahkan Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait maka adalah tidak dibenarkan memiliki atau menguasai Narkotika sehingga pemilikan ataupun penguasaan Terdakwa akan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut adalah telah tidak sesuai atau telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Penggunaan, Peredaran Narkotika dan selama persidangan ternyata Terdakwa tidak menunjukkan Izin dari Instansi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang untuk itu maka pemilikan atau penguasaan Terdakwa akan Narkotika Golongan I tersebut adalah telah tanpa hak atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat 1(satu);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1(satu) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya beberapa plastic kosong pada Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa tindak pidan aitu telah dilakukan berulang dan bahkan palstik kosong tersebut yang biasa digunakan membungkus sabu-sabu adalah diperuntukkan sebagai bungkus sabu dalam jual beli diantara penyalahguna, namun karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menjual, maka Terdakwa dinyatakan terbukti menguasai atau memiliki;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tinda maka akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dinilai telah sesuai hukum dan akan ditentukan statusnya sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dinilai telah ikut berperan memperluas peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap narkotika telah sampai pada masyarakat yang penghasilannya sangat kecil yang menurut akal sehat tidak sanggup membeli narkotika, namun berdasarkan hasil persidangan telah banyak Terdakwa yang ekonominya sangat lemah, terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Aginta dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agus Pratama Lubis tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu (metamfetamine) dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) .

Terlampir dalam berkas perkara Umar Muchtar.

6. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.
Fauzi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)